



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0003937-97.2016.8.26.0635 cont. 666/2016**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MYCHELLE CYPRIANO LOPES**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos, **10 de janeiro de 2017** nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, **Dr. WALDIR CALCIOLARI**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, **Dra. Denise Elizateth Herrera**, a ré **MYCHELLE CYPRIANO LOPES**, acompanhada da **Dra. Isabela Veloso Monreal**, Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Monica Regiane Carvalho, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. **Dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou:** "Exmo. Juiz, MEYCHELLE CYPRIANO LOPES está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos descritos na denúncia. Oferecida a denúncia, a ré foi notificada e ofereceu defesa preliminar. Recebida a denúncia por decisão fundamentada, a ré foi citada. Na fase de instrução, ouviu-se uma testemunha comum, desistindo-se da remanescente. Em seguida, a ré foi interrogada. É o resumo do necessário. A ação é parcialmente procedente, cumprindo que se desclassifique a conduta para posse de entorpecentes para uso próprio. Com efeito, a testemunha hoje ouvida afirmou que a acusada foi surpreendida assim que adquiriu doze porções de cocaína e mais dois sacos pequenos de cocaína, ao sair de um beco. A acusada não portava dinheiro e apontou ter adquirido a droga de uma adolescente. A adolescente foi localizada e confirmou ter realizado a venda da droga para a acusada, admitindo que fazia


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ponto no local. Com a menor foi apreendida uma pochete rosa com 18 pinos de cocaína e 7 saquinhos de cocaína. Ao lado do local onde ela estava sentada, no mesmo degrau da escadaria, apreenderam uma sacola com 25 porções de *maconha*. Com a menor, ainda encontraram R\$ 265,00 em dinheiro trocado. No momento da prisão, a ré alegou que pretendia revender os entorpecentes. Todavia, ao chegar na delegacia, a ré alegou que ficou com vergonha de admitir que era usuária e somente por isso disse que iria revender, falando a mesma versão para a Autoridade Policial. Por sua vez, ao ser interrogada, a acusada reiterou a versão narrada na polícia e afirmou tratar-se de usuária de drogas e que não iria revender a droga, apenas dizendo isso porque ficou com vergonha. A acusada mostrou-se muito emocionada e arrependida, disse ter perdido a guarda das filhas, que foram enviadas para o abrigo, e ainda confirmou que trabalhava regularmente antes da prisão. Observe-se que a apreensão de quatorze porções de cocaína é totalmente compatível com a versão de uso pessoal apresentada pela ré. Além disso, restou comprovado que a acusada foi presa assim que adquiriu a droga da traficante adolescente, não havendo qualquer elemento de prova de que MYCHELLE estava no local para vender a droga ou de que, futuramente, efetivamente destinaria à revenda as porções encontradas em seu poder. Também não há prova de que a ré tivesse qualquer vínculo com a traficante adolescente. A alegação informal de que iria revender a droga foi objeto de retratação perante os policiais militares, ainda antes de seu interrogatório na polícia e devidamente reiterada diante da autoridade policial e neste juízo. Portanto, apenas há prova de que a acusada foi presa com pequena quantidade de cocaína, compatível com a sua alegação de destinação ao seu consumo pessoal. Diante de tal acervo de provas, impõe-se a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, requer seja ação penal julgada parcialmente procedente, desclassificando-se o crime e condenando-se a acusada como incurso no artigo 28, da Lei 11/343/06. **Dada a palavra ao Dr. Defensor do réu, assim se manifestou:** Excelentíssimo Juiz de Direito, Mychelle Cypriano Lopes está sendo processada como incurso na conduta tipificada nos artigos 33, caput, artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Nesta oportunidade, foi ouvido o policial militar Felype. Ao final, a acusada foi interrogada, ocasião em que negou a prática do delito. Afirmou que tinha acabado de comprar a droga da menor, Steffany, e que falou no momento da abordagem que comprou para revender, pois ficou com medo e vergonha de falar que era usuária de drogas. Alegou ainda que na época dos fatos, trabalhava numa loja de confecção de calça jeans como ajudante geral e ganhava R\$1.000,00 por mês. É o breve relatório. Excelência, a Defensoria Pública requer a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

absolvição da ré porque não há provas suficientes para a edição do decreto condenatório. É preciso observar que os depoimentos dos policiais envolvidos com a prisão, especialmente nos casos de tráfico de drogas, ainda que não sejam inválidos, nunca podem autorizar a edição da condenação sem estarem apoiados em outras provas. Outro não é o entendimento da jurisprudência de parcela importante do Tribunal de Justiça de São Paulo: "(...) Não se trata aqui de desprestigiar a palavra do agente policial, mas não é possível restringir-se nela a prova criminal – não mera prestação de contas do dever de repressão à criminalidade, de natureza e objetivo diversos do processo-crime –, a uma, porque não se pode na ação penal qualificar-se um depoimento em detrimento de outro meramente pela qualidade funcional do depoente, e, a duas, porque os agentes policiais incorporam o poder de repressão do Estado, são dele a longa manus. O due process of Law exige equilíbrio entre as partes e "igualdade de armas", de maneira a tornar impossível no processo criminal a prova exclusiva do depoimento do agente policial que atuou na repressão do crime em questão". (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal 0051748-72.2010.8.26.0050, Relator Des. Francisco Menin, julgamento em 06/10/2011). Ademais, o próprio policial em audiência ressaltou que a ré na Delegacia de Polícia mudou sua versão. No caso em tela, assim, não existem essas provas seguras para embasar sentença condenatória e não há fotografia ou filmagem da abordagem. Além disso, não foi visualizada a venda de entorpecentes no momento da apreensão. Assim, conforme o princípio do in dubio pro reo, deve ser declarada a absolvição nos termos do artigo 386, VII, CPP, ou requer-se a desclassificação para o artigo 28 da lei ora em questão, tendo em vista que a ré afirmou que possuía apenas porções para uso próprio e, desde o interrogatório na Delegacia de Polícia apresentou a versão de que é usuária e teria acabado de comprar as drogas da menor. Se a ação, porém, for julgada procedente, a defesa pede a imposição da pena base no mínimo, tendo em vista que a ré é primária e portadora de bons antecedentes. Em seguida, a defesa postula a diminuição da reprimenda definitiva em função do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, tendo em vista que a ré preenche todos os requisitos legais. Quanto ao regime inicial, que seja imposto o aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Neste sentido tem se posicionado o STJ. Vejamos. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

11.343/06 E 11.464/07. ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS, RECONHECIMENTO DE PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMANDO LEGAL QUE DEVE SER COMPATIBILIZADO COM OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. 1. Embora não se olvide o teor do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, o fato é que mesmo para os crimes hediondos – ou a eles equiparados – a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da privativa de liberdade há de levar em consideração a quantidade de pena imposta, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. 2. Enfim, deverá o Magistrado avaliar as circunstâncias do processo por ele analisado, não podendo impor, cegamente, o regime carcerário mais gravoso. 3. A aplicação literal do dispositivo inserido na Lei dos Crimes Hediondos, alheia às peculiaridades do caso concreto, acarretaria inafastável ofensa aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da efetivação do justo. 4. Se o dispositivo legal responsável por impor o integral cumprimento da reprimenda no regime fechado é inconstitucional, também o é aquele que determina a todos – independentemente da pena a ser descontada ou das nuances do caso a caso – que iniciem a expiação no regime mais gravoso. 5. É certo que num momento anterior, quando da apreciação da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus nº 120.353/SP, a Corte Especial, majoritariamente, afastou a possibilidade do deferimento do benefício da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos aos condenados por tráfico de drogas na vigência da Lei nº 11.343/06. 6. Contudo, a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 118.776/RS, esta Sexta Turma vem reconhecendo a possibilidade de deferimento do benefício também aos condenados por delito de tráfico cometido sob a égide da Nova Lei Antitóxicos, tal qual ocorre na hipótese presente. 7. "A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes" (STF, HC 102.678/MG, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23.4.2010). 8. Considerando a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quantidade de pena aplicada – 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão; a primariedade e os bons antecedentes; e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é devido o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da privativa de liberdade e também a substituição da sanção corporal por duas medidas restritivas de direitos.9. Na aplicação da pena de multa, deve-se guardar proporção com a privativa de liberdade.10. Na hipótese, após a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Tribunal de origem reduziu a reprimenda em 2/3 (dois terços), diminuindo a pena pecuniária em apenas 1/3 (um terço).11. Ordem concedida para, de um lado, estabelecer o regime aberto para o cumprimento da privativa de liberdade e substituí-la por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana; de outro lado, redimensionar apenas pecuniária, de 332 (trezentos e trinta e dois) para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A implementação das restritivas de direitos fica a cargo do Juiz das execuções. (HC 149807/SP, Rel. Min. Og Fernandes; 20.09.2010) (grifo nosso). Ao final, que a acusada seja autorizada a apelar em liberdade, vez que ausentes os requisitos da prisão preventiva. **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** VISTOS. **MYCHELLE CYPRIANO LOPES**, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque em 08 de abril de 2016, por volta das 21 horas, na Av. Trumain, nº 58, Vila Formosa, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo com unidade de desígnios, previamente conluída com a adolescente inimputável **Steffany Chistyne Fagundes Pereira**, traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia, 11,5g. (onze gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionadas em trinta e nove invólucros plásticos, e 37 g. (trinta e sete gramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, acondicionada em vinte e cinco “trouxinhas”, ambas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A ré foi presa em flagrante delito e a adolescente infratora foi apreendida. Uma vez notificada sobre o teor da denúncia, a acusada passou a ser assistida pela Defensoria Pública que apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, a ré foi formalmente citada, advindo a instrução criminal, realizada nesta data. Encerrada a instrução, com o interrogatório da acusada, o Ministério Público, em sua manifestação, requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. A Defesa, por seu turno, secundou o pedido


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. **É o relatório. Fundamento e DECIDO.** A materialidade criminosa ficou comprovada pela prisão em flagrante da acusada, sendo apreendida em seu poder, doze pinos plásticos e dois pequenos sacos plásticos contendo cocaína. O laudo de constatação e o laudo químico toxicológico encartados, referendaram a materialidade delitiva. Ocorre que, apesar da imputação de tráfico, se mostrou plausível a alegação da ré, no sentido de que o entorpecente não se destinava ao narcotráfico, mas sim, ao seu próprio consumo. Vejamos. Segundo a prova oral colhida nas duas fases procedimentais, Policiais Militares abordaram a acusada, no momento em que saía da viela, onde acabara de comprar os entorpecentes. Ao ser surpreendida na posse dos doze pinos plásticos e dos dois pequenos sacos plásticos contendo cocaína, a ré informou que havia adquirido as substâncias da menor Steffany. A adolescente foi abordada na viela, perto de uma escadaria, sendo então apreendido o restante da droga, além de R\$ 265,00. Por ocasião da abordagem, a ré alegou que pretendia revender a droga, razão pela qual foi enquadrada como traficante. Mas posteriormente a acusada mudou de versão, sustentando que é apenas usuária, sendo que por ter ficado com vergonha de admitir o vício, mentiu ao dizer que iria revender a cocaína. Referida versão da ré acabou sendo referendada em Juízo pelo Policial Militar ouvido. Segundo o miliciano, a ré, em um primeiro momento, no instante da abordagem, disse que iria revender o entorpecente. Mas na Delegacia, a acusada alegou que a droga era para seu uso, sendo que por ter ficado com vergonha de admitir isso, resolveu alegar inicialmente a versão da intensão de revender. Destarte, plausível se mostra enquadrar a ré como usuária, até porque foi flagrada na situação de compra das substâncias, e não propriamente fazendo a venda. Face ao exposto, bem como por medida de equidade, de maneira a dar uma oportunidade à acusada, acolho a tese desclassificatória formulada pela Acusação e reiterada pela Defesa. **Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, para DESCLASSIFICAR a imputação originária capitulada no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e CONDENAR a MICHELLE CYPRIANO LOPES, RG/SP 71.615.520, como incurso no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, servindo o tempo de custódia cautelar, como medida de advertência para que a sentenciada não torne a delinquir. Por conta da natureza da medida aplicada, dada por cumprida nesta data, expeça-se-lhe alvará de soltura clausulado, colocando-se a sentenciada em liberdade. O valor apreendido deverá ser**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

destinado à SENAD. Providencie-se o necessário para a destruição do entorpecente. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Claudia), digitei e subscrevi.

WALDIR CALCIOLARI

Juiz de Direito